

ملخص: المدخل لدراسة القانون

علاقة القانون بالحق

سبق أن قلنا أن القانون عبارة عن مجموعة من القواعد ملزمة تصدر عن السلطة المختصة، وأن هذه القواعد تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الأشخاص، فهذه القواعد تقر حق معين وتعترف لصاحبه بمركز قانون معين يخوله امتيازاً وسلطة اتجاه الغير.

وكما يظهر لنا أن هناك علاقة تلازم بين القانون والحق، فهما وجهان لعملة واحدة، فالحقوق تنشأ بالقوانين، والقوانين سنة أساساً لإنشاء الحقوق وحمايتها والمحافظة عليها.

من خلال ماتقدم نستنتج أن الحق يخول صاحبه سلطة تمكنه من القيام بعمل يقره القانون وهذه لذة الحق،

وكما أن الحق لا يوحّد ولا يحترم إلا في ظل القانون، فالقوانين هي التي تقرّ الحقوق وترسم لها حدوداً وتفرض لها ضمانات، وبناءاً عليه يمكن القول بأن القوانين والحقوق مفهومان متلازمان ومترابطان لا يتصور وجود أحدهما منفصلاً عن الآخر، فالحقوق حتى تحقق ينبغي أن تقابل الواجبات يفرضها قانون الأشخاص، ويلزمون بالقيام بها إماموياً أو جبراً.

خصائص القاعدة القانونية

استقر الفقه على تحديد خصائص القاعدة القانونية بأنها تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع وأن هذه القواعد تأتي في صيغة عامة ومجردة وأنها ملزمة.

-القاعدة القانونية: خطاب موجه للأشخاص، ولكي يؤدي القانون وظيفته داخل المجتمع ينبغي أن يوجه الخطاب إلى الأشخاص لتنظيم سلوكهم، وعليه فإن الشخص يظل هو المخاطب بالقاعدة القانونية، والملزم بالإمتثال إليها والخضوع لمضمونها.

-القاعدة القانونية عامة ومجردة: يتكون القانون من مجموعة من القواعد العامة التي لا تتعلق بشخص معين بذات، بل تتعلق بأفراد الشعب عامة أو ببعض فئات الشعب بحسب صفاتهم وليس بحسب ذواتهم.

أما التجريد فيقصد به أن القاعدة القانونية عند صياقتهم لها لم توضع لتطبق على شخص معين أو على واقعة معينة، وإنما وضعت بطريقة مجردة عن الاعتداء بشخص أو بأي واقعة.

-القاعدة الملزمة: إن خاصية الإلزام المرتبط بالقاعدة القانونية تقتضي حتماً تطبيق القاعدة القانونية بطابع الجزاء. إن الجزاء على هذا النحو وسيلة للإلزام والإجبار وهو من إختصاص السلطة العامة، وعليه يمكن وصف الجزاء بأنه بمثابة القلب النابض للقاعدة القانونية وهو الذي يضمن لنا السيادة.

شروط الجزاء : يشترط في الجزاء المترتب على مخالفة القاعدة القانونية :

- 1- أن يكون ماديا لكي تتميز به القاعدة القانونية .
 - 2- أن تتكفل به السلطة العامة حتى لا يتحول إلى نوع من الانتقام أوللدفاع عن المصالح الشخصية .
- أنواع الجزاء : يتخذ الجزاء في القاعدة القانونية صورا مختلفة ، قد يكون جزاءا جنائيا ، أو مدنيا ، أو إداريا ، أو جزاءا دوليا .

- 1- الجزاء الجنائي : ونعني به أن يرتب المشرع جزاء ذات الطابع الجنائي عند مخالفة القاعدة القانونية أو السالب في حرية الحبس أو مالية كالغرامة .
- 2- الجزاء المدني : قد لا يقترب الشخص فعلا مجرما ، ومحددا في قانون العقوبات بل يخل مثلا برابطة عقدية أو يرتكب عملا سبب ضررا للغير ففي هذه الحالة نكون أمام مسؤولية مدنية أما أن يكون الجزاء من جنس العمل ، بمعنى أنه جزاء مدني

أقسام القانون

ينقسم القانون إلى قسمين كبيرين هما : قانون عام وقانون خاص

معيار الفرق بين القسمين :

- 1- معيار الأشخاص الطراف العلاقة القانونية : يقوم هذا المعيار على أساس الأشخاص الطراف العلاقة القانونية ، فعندما يتعلق الأمر بعلاقة الدولة أو بأحد فروعها بالأفراد أو بدولة أخرى نكون أمام القانون العام ، بينما حسب هذا المعيار يخص القانون الخاص تلك العلاقات التي تكون أطرافها من الأطراف .
- 2- معيار طبيعة القاعدة القانونية : يذهب أصحاب هذا المعيار إلى أن أساس التفرقة بين القانون العام والخاص ، النظر إلى طبيعة القاعدة القانونية ، حيث تكون قواعد القانون العام أمرة لا يجوز للأفراد مخالفتها باتفاقاتهم الخاصة ، فيما تكون قواعد القانون الخاص قواعد مكملة يجوز للأفراد مخالفتها باتفاقاتهم الخاصة .
- 3- معيار طبيعة المصلحة : يرجع هذا المعيار تقسيم القانون إلى عام وخاص إلى طبيعة المصلحة التي يهدف كل منهما إلى تحقيقها ، فالغاية من القانون العام في نظر هذا الرأي هي تحقيق المصلحة العامة ، أما غاية القانون الخاص فهي تحقيق المصالح الخاصة للأفراد .

4- معيار صفة الأشخاص الطراف العلاقة القانونية :يعتبر هذا المعيار أهم معايير قدمه الفقه حتى الآن ،ويعد أساس التفرقة بحسبه بين القانون العام والحاص إلى صفة الأشخاص الطراف العلاقة القانونية .

وقد تدخل الدولة أثناء ممارسة نشاطاتها المختلفة بالعلاقات القانونية مع الأفراد بإحدى صورتين :
-تعمل تارة بوصفها صاحبة السيادة والسلطة بالنسبة إلى أفراد الشعب في أن تصدر قرارا بنزع ملكية الأرض المملوكة للأحد المواطنين جبرا مقابل تعويض.
-وقد تدخل تارة أخرى علاقة قانونية شأنها في ذلك شأن الأفراد العاديون ،غير ممثل السلطة العامة، فلا تظهر حينئذ بصفتها صاحبة السيادة.
-ففي الحالة الأولى تكون في صدد القانون العام.
-أما في الحالة الثانية تكون في صدد القانون الخاص .

أهمية تقسيم القانون إلى عام وخاص

يكتسي تقسيم القانون إلى عام وخاص أهمية بالغة ،نظرا لما يتميز به كل منهما من أحكام خاصة، ويمكن إبراز هذه الأهمية في المجالات التالية :

- 1- مجال الامتيازات :يخول القانون العام السلطات العامة امتيازات كثيرة لايعطيها القانون الخاص لأشخاصه ،فتتيح قواعد القانون العام لدولة أن تلجأ إلى بعض الوسائل في سبيل تحقيق الصالح العام .
- 2- مجال العقود :إن العقود التي تبرمها الدولة باعتبارها صاحبة السيادة والسلطة، والتي تسمى بالعقود الإدارية ،لاتخضع للقواعد التي تخضع لها العقود بين الأفراد العاديين ،فالدولة لاتقف منه موقف المساوات ،بل تقف في مركز متقدم يسمح لها بتوقيع عقوبات على المتعاقد معها في حالة إخلاله بشروط العقد ،إذ يمكن للإدارة منفردة إلغاء العقد أي تعديل شروطه مع تعويض المتعاقد.
- 3- مجال الأموال العامة :هي الأموال التي تخصصها الإدارة العامة للمصلحة العامة وهي تخضع لقواعد قانونية مختلفة عن تلك التي تخضع لها الأموال الخاصة ،حيث لايجوز التصرف في الأموال العامة ولا الحجز عليها ولاتملكها بالتقادم،وهذا مايضمن دوام المنفعة العامة التي خصصت هذه الأموال لبلوغها.
- 4- مجال الإختصاص القضائي : إن المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها يكون النظر فيها من إختصاص القضاء الإداري ،بينما يكون النظر في دعاوى التي لا تكون الدولة طرفا من إختصاص القضاء العادي .